МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 01 дүгээр сарын 30 № 2/03 Улаанбаатар хот

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА Д.ЗОРИГТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдлын мөрөөр тэдний хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд Комиссын гишүүний баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт материалтай танилцах, гаргуулан авах, техник, хэрэгсэл ашиглан хуулбарлан авах, баримтжуулах, дүн шинжилгээ хийх, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Тус хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Тус хэлтэс нь 58 орон тоотойгоор ажиллаж байх бөгөөд 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэлх хугацааны хүний нөөцийн хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийхэд өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн 8, өөрийн хүсэлтээр бусад газар, хэлтэст шилжсэн 4, захиргааны санаачлагаар чөлөөлөгдсөн 1, хэлтэс дотроо сэлгэн томилогдсон 7, нийт 20 ажилтанд хөдөлгөөн хийгдсэн байна.

   Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенцод иргэн өөрөө ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаажуулсан хэдий ч тус хэлтэст ажиллаж буй төрийн албан хаагчид богино хугацаанд ажлаас олноор чөлөөлөгдсөн нь төрийн алба тогтвортой ажиллах зарчим алдагдаж байж болзошгүй юм.

   Цаашид Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь хэсэгт заасан төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг баримталж ажиллах;

2. Ажилтнуудаас авсан санал асуулгад нийт 43 ажилтан хамрагдсанаас “Танд удирдлагын зүгээс ямар нэгэн байдлаар ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт үзүүлж байсан уу?” гэсэн асуултад 5 ажилтан “элдэв хэл үгээр доромжилдог, хараадаг”, 9 ажилтан “хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжилдэг, загнадаг”, 9 ажилтан “албан бусаар илүү цагаар ажиллуулдаг”, 8 ажилтан “ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлдэг”, 2 ажилтан “эрхэлсэн ажил, албан тушаалаар ялгаварлаж харьцдаг” гэж тус тус хариулсан байна.

   Хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн гишүүд тус хэлтсийн нэр бүхий ажилтнуудаас

сонгож түүврийн аргаар ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно. Уг ярилцлагаар тус хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч .... нь “ажлаа хийж чадахгүй бол зайлуулна, худалч, хулгайч гэх зэргээр хэл амаар доромжилж, илүү цагаар болон амралтын өдрүүдээр ажиллуулдаг. Энэ байдлаас болж хэд хэдэн тасгийн дарга, ажилчид халагдсан. Хууль журмын дагуу дарамтгүй ажиллаж төрийн албан хаагчийн баталгааг эдэлмээр байна” гэжээ. Дээрхээс үзэхэд тус хэлтсийн даргын зүгээс ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, ялгаварлан гадуурхдаг гэж үзэхээр байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэгт заасан “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглоно”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт заасан “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно” гэсэн хуулийн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, цаашид энэ төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх;

3. Тус хэлтсийн даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах тухай” А/33 дугаар тушаалаар хяналт шалгалтын байцаагч нэр бүхий албан хаагчдыг хэлтэс дотроо сэлгэн ажиллуулсан байна. Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газраас ажил олгогч нь хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдсөн дээрхи ажилтнуудын санал, зөвшөөрлийг авахгүйгээр сэлгэн ажиллуулах шийдвэрийг гаргасан нь төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн хууль бус шийдвэр болохыг тогтоож дээрх тушаалыг хүчингүй болгох үүргийг Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ...-д 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 01/222 дугаар албан бичиг хүргүүлжээ. Уг албан бичгийн дагуу тус хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/35 дугаар тушаалаар “Албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах тухай” А/33 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон байна. Цаашид ажилтнуудыг сэлгэн ажиллуулахдаа Төрийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2 дахь хэсэгт “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр төрийн байгууллага буюу тухайн байгууллагын нэгж хооронд тэдгээрийн удирдлагын харилцан тохиролцсоны дагуу ажлын тодорхой чиглэлээр 2 жил хүртэл хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно.” гэж заасныг чанд баримталж ажиллах;

4. Тус хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ... нь 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр ажилд томилогдсоноос хойш 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/21, 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/34, 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаалууд гаргаж тус хэлтсийн “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг нь богино хугацаанд удаа дараа өөрчилсөн байна. Иймээс тус Ёс зүйн зөвлөлийг хараат бусаар, тогтвортой ажиллуулах нөхцөл боломжоор хангах;

5. Тус хэлтсийн даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар “Хариуцлагын талон мөрдөж, ажиллах журам”-ыг баталж хэлтсийн ажилтан тус бүрт “Хариуцлагын талон” олгосон нь Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасан сахилгын шийтгэлийн төрлүүдэд хамаарахгүй байх тул уг журмыг хүчингүй болгох, эдгээр болно.

Иймд тус хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Ариунаа нь албан

тушаалын байдлаа ашиглан ажилтнууддаа дарамт, шахалт үзүүлсэн, ялгаварлан гадуурхсан болох нь тогтоогдож байх тул зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан дээрх албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид төрийн албан хаагчдын хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангаж ажиллах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлэв.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч нарт.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР